

0007456-48.2017.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... o que corroborava a conclusão de porte e não tráfico.

Embora não se trate de teses defensivas, impõe-se a consignação de que é inviável a aplicação ao caso concreto da tese de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, bem como inviável a aplicação ao caso concreto do princípio da insignificância.

Quanto à inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007456-48.2017.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007456-48.2017.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO BATISTA MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

FABRÍCIO BATISTA MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 10 de outubro de 2017, às 10h45min, na Rua José Justino de Carvalho, n.º 644, no Jardim Matilde, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu guardava, para consumo pessoal, uma porção com 2,3 gramas de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A decisão de fl. 70 recebeu a denúncia, no dia 03 de agosto de 2018.

O réu foi regularmente citado (fl. 147) e a defensora nomeada apresentou defesa prévia (fls. 153/161).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 170).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da imputação contida da denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de atipicidade de sua conduta e, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da pena de advertência.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime é demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, conjugado com o laudo de exame químico-toxicológico de fl. 32.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento da testemunha ouvida em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu confessou a guarda da porção de maconha e disse que se destinava ao seu consumo pessoal.

A confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

O policial civil Fábio Luís Gonçalves dos Santos afirmou que receberam uma denúncia de que o réu tinha substância entorpecente guardada na sua casa e disse que, em cumprimento de mandado de busca, localizaram apenas uma pequena porção de maconha, além de papel de seda e um dichavador, o que corroborava a conclusão de porte e não tráfico.

Embora não se trate de teses defensivas, impõe-se a consignação de que é inviável a aplicação ao caso concreto da tese de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, bem como inviável a aplicação ao caso concreto do princípio da insignificância.

Quanto à inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, não se justifica mediante o reconhecimento de que a tipicidade dessa conduta se vincula às propriedades da droga e ao risco social e à saúde pública, e não à lesividade em concreto.

Ou seja, em se tratando de crime de perigo presumido ou abstrato, em que a pequena quantidade de substância entorpecente é própria do tipo, a conduta do réu viola a norma que visa a evitar exatamente o uso. Considera-se ainda que o direito constitucional à privacidade do indivíduo não se sobrepõe ao interesse coletivo de proteger a saúde pública.

Quanto ao princípio da insignificância, a sua inaplicabilidade decorre do mesmo raciocínio, tendo em vista que a conduta do réu se subsume ao tipo penal em vigor. Nesse sentido:

"(...) USO DE ENTORPECENTE - PEQUENA QUANTIDADE - TIPICIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPROPRIEDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - (...) II. A pequena quantidade de substância entorpecente não desnatura o crime de uso. Precedentes. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido" (STJ - RESP n.º 604076 - MG - 5ª Turma - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 20.09.2004 - p. 00326).

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu FABRÍCIO BATISTA MARQUES, do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a natureza da conduta imputada ao réu, a pena de advertência se mostra suficiente, tendo em vista que referida conduta, ainda que por ora criminosa, afeta diretamente apenas o próprio usuário, não se justificando senão a aplicação da referida pena.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e APLICO ao réu FABRÍCIO BATISTA MARQUES, como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, a pena de ADVERTÊNCIA.

Publicada em audiência, dou o réu por advertido.

À Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para a declaração de extinção da punibilidade.

P.I.C.

Ourinhos, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA